

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 260/2532

บริษัทกรุงไทยเครดิต จำกัด

โจทก์

นายชัยณรงค์ ศรีธราคม กับพวก

จำเลย

บริษัทกรุงไทยเครดิต จำกัด ฯ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน
(อันดับ 76 แผ่นที่ 2,77)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 26,857.48
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้บังคับคดีตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1
โดยให้โจทก์ชำระค่าเสียหายให้จำเลยที่ 1 จำนวน 108,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระค่าเสียหาย 83,250 บาทให้จำเลย
ที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74,73)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
61,65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมฤทธิ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ